

A l'attention de Madame
Barbara MUTUND KANAM
Directrice Générale de Fonds des Promotions Culturelles
Kinshasa/Gombe



Kinshasa, le 19 Juin 2026
N°/Réf : L/DGA/2026/06/010

Concerne : Transmission Draft Protocole d'Accord et Contrat de Souscription

Madame la Directrice Générale,

Nous avons l'honneur de venir, par le biais de la présente, vous faire parvenir le projet de protocole d'accord sur les offres de services, produits et tarifs bancaires. Vous trouverez également en attache à la présente le projet du contrat à la caisse commune de solidarité.

En effet, Equity Banque Commerciale du Congo SA tient à être un partenaire privilégié dans le développement de votre institution. Ainsi, elle offre une gamme complète et variée de ses produits et services bancaires adaptés aux besoins de vos employés. Dans cet élan, nous mettons à la disposition de Fonds des Promotions Culturelles en tant qu'institution, ainsi qu'à l'ensemble de ses cadres et agents, nos différents avantages et facilités.

De ce qui précède, nous vous saurions gré de nous fixer sur le jour et l'heure de votre meilleure convenance pour un échange avec votre personnel, tout en vous précisant le nom des personnes désignées pour suivre la bonne mise en place de la relation commerciale :

- Jeef MBUYI NTUMBA, +243 818 302 681, (jeef.mbuyi@equitybcdcd.cd)
- Yolande LEMBE, +243 831 480 679, (yolande.lembe@equitybcdcd.cd).

Tout en vous remerciant pour la confiance que vous témoignez à notre institution, veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, nos salutations distinguées.

Jeef MBUYI NTUMBA
Head Regional Retail Banking



Hugues EFOLE BOKETSU
Directeur Général Adjoint

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE

EQUITY BANQUE COMMERCIALE DU CONGO SA, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital social de 10.448.107.300 CDF, dont le siège social est établi à Kinshasa, au numéro 15, du Boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-3364, et à l'Identification Nationale sous le numéro 01-K6500-N44216E, ici représentée par son Directeur Général Adjoint, **Monsieur Hugues BOKETSU EFOLE**,

Ci-après dénommée "**La Banque**", ou « **Equity BCDC SA** », d'une part ;

Et

FONDS DES PROMOTIONS CULTURELLES créée par arrêté du transformée par arrêté ministériel n° du dont le siège est situé sur l'avenue WAGENIA N° 109, Q/ Gare centrale, C/ GOMBE représentée aux fins des présents par Madame **MUTUND KANAM Barbara**, Directrice Générale

Ci-après dénommé "**Le client**", d'autre part ;

PREAMBULE

Attendu que la Société Equity Banque Commerciale du Congo SA est une institution bancaire qui octroie une gamme variée de produits à sa clientèle, notamment les comptes salaires, des cartes électroniques et des crédits salariés.

Attendu que le personnel du Client a manifesté l'intérêt de bénéficier des crédits auprès de la Banque : « Divers, Véhicule et Maison », sur base de la paie des salaires, primes et autres avantages, payés par **les fonds des promotions culturelles** qui décide de les domicilier à Equity Banque Commerciale du Congo SA.

Qu'en vue de soutenir le processus d'obtention des crédits de son personnel, le client s'est engagé à domicilier les salaires, primes et autres avantages de son personnel dans leurs comptes ouverts dans les livres d'Equity Banque Commerciale du Congo SA.

Conscientes de leurs responsabilités, les parties se sont rapprochées en vue de formaliser leur volonté commune à travers le présent protocole d'accord.

ENTRE LES PARTIES, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIV

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent protocole d'accord a pour objet l'octroi des crédits tels que spécifiés ci-dessous, au personnel **des fonds des promotions culturelles** par la Banque.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, CONDITIONS DE DOMICILIATION DES SALAIRES, PRIMES ET DES CREDITS

2.1. Obligations de la Banque

La Banque s'engage à offrir les avantages suivants au personnel du Client dans le cadre de la domiciliation des salaires, primes et autres avantages payés dans leurs comptes ouverts dans les livres de la Banque en CDF ou en USD :

- a) Compte Services publics sans frais de tenue de compte et sans frais de retrait uniquement en CDF ;
- b) Des ProCards (carte électronique nationale) au prix équivalent en CDF de 5 USD+TVA à la commande, et les autres années, suivant la tarification en vigueur.

2.2. Obligations du client

Le client s'engage à respecter les conditions ci-après pour son personnel bénéficiaire de crédit :

- a) Verser régulièrement le salaire/prime dans leurs comptes courants respectifs, tenu dans les livres de EquityBCDC SA, jusqu'à l'apurement des prêts consentis par son personnel ;
- b) Domicilier le salaire mensuel de son personnel susmentionné dans leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de EquityBCDC SA et ce, en garantie du remboursement du crédit sollicité et obtenu auprès de EquityBCDC SA ;
- c) Reconnaître avoir une parfaite connaissance de EquityBCDC SA en tant que créancière de son personnel bénéficiaire de crédit, sans qu'il y ait besoin de plus amples détails ;
- d) Informer EquityBCDC SA (par écrit à la Direction Retail) en cas de licenciement, démission, désertion ou tout autre changement dans le chef de l'employé (membre du personnel du Client), aussitôt qu'il en prend connaissance. Dans l'hypothèse du licenciement ou de démission, le client s'engage à payer obligatoirement le décompte final du concerné par l'intermédiaire de EquityBCDC SA ;

2.2.1. Documentation constitutive du dossier

- L'attestation de service
- L'acte d'engagement ou le contrat de travail ;
- Le contrat de travail, si applicable ;
- Les bulletins de paie des 3 derniers mois, si applicable ;
- La carte d'identité valide (copie) ;
- La carte de service
- Lettre de recommandation de l'employeur ;
- Autre document de soubassement suivant le but du crédit sollicité.

2.2.2. Les types de crédit suivant la devise, taux d'intérêt, Echéances, Maturités, avance sur salaire, découvert et autres services.

2.2.2.1. **Crédit de Campagne**

- a) Crédit KELASI+ (Prêt octroyé pour préparer la rentrée scolaire) :
- Montant suivant les capacités financières de chacun ;
 - Taux d'intérêt : 20%+TVA ;
 - Durée : maximale 13 mois ;
 - Commission administrative : 3% du montant débloqué + TVA ;
 - Garantie : domiciliation effective du salaire et décompte final ;
 - Échéance de remboursement : jusqu'à 50% de tous les revenus de l'agent domicilié à nos livres
 - Période de souscription : Du 1^{er} Juin au 31 Octobre
- b) Crédit Fêtons tous avec Equity BCDC :
- Devise : Uniquement en CDF
 - Montant suivant les capacités financières de chacun ;
 - Taux d'intérêt : 25%+TVA ;
 - Durée : maximale 6 mois ;
 - Commission administrative : 2% du montant débloqué + TVA ;
 - Garantie : domiciliation effective du salaire et décompte final ;
 - Échéance de remboursement : jusqu'à 50% de tous les revenus de l'agent domicilié à nos livres
 - Période de souscription : Du 1^{er} Décembre au 31 Janvier

2.2.2.2. **Prêts à la consommation**

- a) Prêt court terme en CDF :
- Taux d'intérêt : 25% +TVA ;
 - Durée : maximale 24 mois ;
 - Commission de décaissement : 3% du montant débloqué + TVA ;
 - Garantie : domiciliation effective du salaire ;
 - Échéance de remboursement : 40% du salaire net (ou prime).
- b) Prêt moyen terme en USD :
- Montant suivant les capacités financières de chacun ;
 - Taux préférentiel : 14% l'an + TVA ;
 - Maturité maximale : 60 mois ;
 - Échéance : jusqu'à 40% de tous les revenus de l'agent ;
 - Commission administrative : 2% + TVA du montant de crédit accordé
 - Pas d'assurance décès et invalidité ;
 - Garantie : salaires et primes domiciliés; Contribution à la caisse commune de solidarité équivalente à 8 % du montant décaissé, le décompte final et le véhicule si applicable

2.2.2.3. *Prêts immobiliers*

Prêt à long terme en USD :

- Montant suivant les capacités financières de chacun ;
- Taux préférentiel : 12% l'an + TVA ;
- Maturité maximale : 120 mois ;
- Echéance : jusqu'à 40% de tous les revenus ;
- Commission administrative : 2% + TVA du montant de crédit accordé
- Pas d'assurance décès et invalidité ;
- Garantie : Décompte final et/ou indemnité de sortie; Hypothèque (pour les montants supérieurs à 40 000 USD) ; Contribution à la caisse commune de solidarité équivalente à 8% du montant décaissé et le véhicule si applicable

2.2.2.4. *Avances sur salaire*

- Montant : maximal 33% de la rémunération globale de l'agent + Maturité maximale : 1 mois en USD et 3 mois en CDF ;
- Commission administrative : 8% + TVA du montant accordé.

Toute autre demande de financement ne correspondant pas aux conditions stipulées dans le présent protocole sera traitée dans les conditions standards d'Equity Banque Commerciale du Congo SA.

2.3. *Autres services*

a) **EquityBCDC Express :**

Possibilité de dépôt et de retrait de l'argent moyennant une carte électronique auprès des partenaires agréés d'Equity Banque Commerciale du Congo SA.

b) **Multipay :**

Possibilité de retrait d'argent moyennant une carte électronique nationale ou internationale d'Equity Banque Commerciale du Congo SA dans les distributeurs des autres banques membres du réseau Multipay, à savoir : FBNBANK et RAWBANK.

c) **Eazzy247 :**

- Achat des unités (Tous les réseaux : VodaCom, Airtel, orange et Africell) ;
- Retrait sans carte clients banque (Option disponible sur les ATMs et le réseau d'agent bancaire cash express) ;
- Transfert d'argent vers un numéro de téléphone (tous les réseaux) ;
- Retrait sans carte via ATM clients M-Pesa et Orange Money ;
- Transfert de son Wallet M-Pesa vers son compte Equity BCDC (vice versa) ;
- Transfert International Maxi Cash (RSA) vers un compte Equity BCDC ;
- Réabonnement Canal+ via les canaux mobiles Banking.

ARTICLE 3 - DU RACHAT DU CREDIT

Le montant du rachat sera incorporé dans le montant de la demande du crédit et traité dans les conditions définies dans le présent protocole suivant le type de crédit sollicité par le souscripteur. Le montant du rachat sera transféré à la Banque bénéficiaire par voie de transfert en débitant directement le compte du Client bénéficiant du crédit à Equity Banque Commerciale du Congo SA et les frais dudit transfert sont à sa charge.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DE LA CAISSE COMMUNE DE SOLIDARITE

Les fonds logés dans le compte de la caisse commune de solidarité proviendront de la contribution des membres du personnel des **fonds des promotions culturelles** qui sont du reste souscripteurs des crédits.

Les Parties conviennent de signer un contrat qui définira les modalités de fonctionnement de la caisse commune de solidarité.

Ce contrat précisera les droits et obligations de chaque partie, les conditions de gestion des fonds, ainsi que les procédures de contribution et de retrait. Il établira également les mécanismes de gouvernance et de contrôle nécessaires pour assurer la transparence et l'efficacité de la caisse.

ARTICLE 5 - DE LA CONFIDENTIALITE

Pendant toute la durée du contrat, les Parties s'engagent à garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer à des tiers par quelque moyen que ce soit, les informations qui leurs seront transmises par l'une des Parties ou auxquelles elles auront accès à l'occasion de l'exécution du contrat.

A cet effet, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver et faire garder par leur personnel, sous-traitants, partenaires éventuels ces informations confidentielles.

Il est toutefois convenu que cet engagement de confidentialité ne s'applique pas aux informations qui sont tombées dans le domaine public préalablement à leur divulgation, et à celles qui auraient été reçues d'un tiers de manière licite.

Ces dispositions de confidentialité prévues au présent contrat s'appliqueront pendant toute la durée de celui-ci et pendant au moins cinq (5) ans après son échéance ou sa résiliation quelle qu'en soit la cause.

Les Parties conviennent en outre qu'aucune d'entre elles ne pourra publier un communiqué de presse annonçant la conclusion du contrat sans l'accord préalable de l'autre.

La violation de la clause de confidentialité entraînera la résiliation immédiate du contrat.

ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement imprévisible, insurmontable et indépendant de leur volonté, les deux parties ne seront pas tenues responsables des effets dommageables résultant de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations.

Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux, habituellement reconnus par la jurisprudence et les Cours et Tribunaux congolais, sans que cette liste ne soit limitative mais illustrative : toute situation de guerre, d'émeute, de grève illégale ou d'envergure nationale, de blocage de circulation routière ou des transports, de catastrophes naturelles ou encore tout autre événement en dehors de la volonté des parties et dont la partie en cause ne peut en empêcher la réalisation.

La partie qui subit un événement constitutif de cas de force majeure devra en informer l'autre par tout moyen, sans délai, de la survenance dudit cas de force majeure, en spécifiant la nature et le descriptif. Le contrat étant simplement suspendu et la période de suspension s'ajoutant à la durée du contrat.

A cet effet, les deux parties conviennent de se concerter au plutôt pour trouver les voies et moyens afin d'exécuter leurs obligations respectives, ou de trouver de commun accord une solution aux difficultés causées par la survenance du cas de force majeure.

Au cas où le cas de force majeure perdure et va au-delà d'une période d'un (1) mois les parties se retrouveront pour décider de la poursuite ou non de leur relation contractuelle.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DE DIFFERENDS

Tout litige ou différent pouvant surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du présent protocole d'accord sera préalablement réglé à l'amiable.

En cas d'échec, il sera soumis aux juridictions compétentes de la République Démocratique du Congo.

Le présent protocole subsistera tant que le client et ses souscripteurs demeureront redevables vis-à-vis de la Banque ; il prend effet à sa signature.

ARTICLE 8 - DE LA POLITIQUE ANTI-CORRUPTION

Le client doit, pendant la durée du présent protocole :

- 1) Se conformer à l'ensemble des lois, statuts et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption, y compris, mais sans s'y limiter, la loi sur la corruption, telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre (la loi pertinente) ;
- 2) Se conformer aux politiques de lutte contre la corruption de la Banque ou se conformer à ses propres politiques comparables à celles de la Banque ;
- 3) Notifier à la Banque (par écrit) s'il a connaissance d'une violation des alinéas (1) ou (2) ci-dessus, ou s'il a des raisons de croire qu'il a reçu une demande ou une exigence d'avantage financier ou autre indu en rapport avec le présent Protocole ; et

- 4) S'assurer que tous ses agents, consultants, contractants, sous-traitants ou autres personnes engagées dans l'exécution des obligations du Client, en vertu du présent Protocole, se conforment à la loi applicable et aux politiques de lutte contre la corruption.

La violation de cette clause constituera une violation substantielle de présent Protocole et la Banque aura le droit de le résilier immédiatement sans encourir aucune responsabilité.

ARTICLE 9 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (LBCFT-P)

Durant toute la période du contrat et de la relation d'affaire, le Client s'engage à adhérer à la Politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et toute autre forme d'activité criminelle. De ce fait le Client doit, pendant la durée du présent contrat :

1. Se conformer à toutes les lois nationales et internationales applicables relatives au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, comprenant notamment la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, les instruction n°15 modification 3 et N° 15Bis modification 4 ;
2. S'abstenir de tout acte ou omission de quelque nature que ce soit susceptible d'exposer la Banque à une quelconque violation de la loi susmentionnée et/ou des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ce domaine.

ARTICLE 10 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Aucune disposition du présent contrat ne donne au Client ou à Equity Banque Commerciale du Congo SA des droits sur un nom commercial, une marque commerciale, des noms de marque, des images, des logos, un brevet, un droit d'auteur, un modèle déposé ou d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant ou associés à Equity Banque Commerciale du Congo SA, ou au Client.

ARTICLE 11 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les Parties confirment qu'elles mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection des Données personnelles et droits associés des Bénéficiaires. Ces mesures couvrent les risques inhérents à toute opération induisant l'utilisation des Données personnelles, y compris la collecte, le traitement, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'adaptation ou l'altération, la récupération, la consultation, l'utilisation, la divulgation, la suppression ou la destruction des Données en question.

ARTICLE 12 - INDEPENDANCE DES PARTIES

Chaque Partie déclare être une entreprise indépendante. Le présent Contrat n'implique une association d'aucun type, ni une relation de principal/agent ou employeur/employé, et ne reflète aucun type de relation professionnelle. Dans ce sens, tout le personnel.

Chaque Partie est purement et exclusivement responsable de toutes les obligations professionnelles, fiscales, imposables et/ou de la sécurité sociale qui lui incombe.

ARTICLE 13 - NON-RENONCIATION

Aucun non-exercice ou délai dans l'exercice par une partie d'un droit, pouvoir ou privilège auquel elle a droit ne peut être interprété comme une renonciation à ce droit, pouvoir ou privilège. De même, l'exercice unique ou partiel d'un droit, pouvoir ou privilège, n'interdit nullement son usage dans le futur.

ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leurs lieux de siège social respectifs, tel que renseignés dans l'en-tête du présent contrat où toutes les correspondances, exploits et actes divers y relatif leurs seront valablement notifiés.

ARTICLE 15 - LANGUE

La langue du Contrat et de ses annexes est le français et seule la version française fait foi entre les Parties et vis-à-vis des tiers. Toute version autre que la version française ne constitue qu'un simple document de travail informatif.

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent d'exécuter de bonne foi le présent protocole d'accord, et ce conformément aux dispositions de l'article 33 du Code Civil Congolais Livre III.

Elles confirment, chacune à l'attention de l'autre, avoir mis en place des dispositifs adéquats leur permettant de s'assurer que le présent contrat s'exécutera dans le respect des lois et règlements applicables en République Démocratique du Congo.

Le présent protocole d'accord est rédigé en deux exemplaires originaux, et entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. En cas de divergence de date, la dernière signature prévaudra.

Fait à Kinshasa, le / /2026

POUR EQUITYBCDC SA

Hugues BOKETSU EFOLE
Directeur Général Adjoint

POUR LE FPC

.....
MUTUND KANAM Barbara,
Directrice Générale

En Présence de :

Jean Marc OPENGE OKITOSOMBA
Directeur Juridique & Secrétaire Général

CONTRAT D'OUVERTURE DE COMPTE CAISSE COMMUNE DE SOLIDARITE

ENTRE

EQUITY BANQUE COMMERCIALE DU CONGO SA, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital social de 10.448.107.300 CDF, dont le siège social est établi à Kinshasa, au numéro 15, du Boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-3364, et à l'Identification Nationale sous le numéro 01-K6500-N44216E, ici représentée par son Directeur Général Adjoint, **Monsieur Hugues BOKETSU EFOLE**, Ci-après dénommée "**La Banque**", ou « **Equity BCDC SA** », d'une part;

Et

FONDS DES PROMOTIONS CULTURELLES créée par arrêté du, transformée par arrêté ministériel n° du, dont le siège est situé sur l'avenue WAGENIA N° 109, Q/ Gare centrale, C/ GOMBE représentée aux fins des présents par Madame **MUTUND KANAM Barbara**, Directrice Générale

Ci-après dénommé "**Le client**", d'autre part ;

PREAMBULE

Attendu que la Société Equity Banque Commerciale du Congo SA est une institution bancaire qui octroie une gamme variée de produits à sa clientèle, notamment les comptes, les cartes électroniques et les crédits aux particuliers.

Attendu que le personnel du Client a manifesté l'intérêt de bénéficier des crédits auprès de la Banque : « Divers, Véhicule et Maison », sur base de la paie des salaires, primes et autres avantages, payés par **les fonds des promotions culturelles** qui décide de les domicilier à Equity Banque Commerciale du Congo SA.

Qu'en vue de soutenir le besoin des membres de son personnel, le **Client** s'est engagé à cautionner lesdits crédits et ce, à travers une « **Caisse Commune de Solidarité** » qu'il décide d'ouvrir uniquement pour la circonstance et, dont les modalités d'approvisionnement par les souscripteurs de crédit parmi les membres du personnel, ainsi que sa gestion sont stipulées dans le présent contrat.

Conscientes de leurs responsabilités, les parties se sont rapprochées en vue de formaliser leur volonté commune à travers le présent contrat.

ENTRE LES PARTIES, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DE L'OBJET

Le présent contrat a un double objet à savoir :

- L'ouverture par le client des comptes épargne selon le type de crédit (court terme et moyen terme) et selon les devises ;
- L'accès aux crédits à la consommation et immobilier par les membres du Personnel du client.

ARTICLE 2 - DES OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s'engage à :

- 2.1. Fournir à la Banque endéans 72 heures, dès signature du présent contrat, le formulaire d'ouverture de comptes dûment remplis et signés par les personnes attitrées ;
- 2.2. Veiller au versement régulier et exclusif de la rémunération des membres du Personnel bénéficiaire du crédit dans leurs comptes courants respectifs, tenu dans les livres de la Banque, jusqu'à l'apurement total des prêts consentis ;
- 2.3. Reconnaître avoir une parfaite connaissance de la Banque en tant que créancière des membres du Personnel bénéficiaires de crédit, sans qu'il y ait besoin de plus amples détails ;
- 2.4. Informer la banque (par écrit via sa Direction Retail) en cas de révocation, démission ou tout autre changement dans le chef des membres du Personnel, aussitôt qu'il en prend connaissance.
- 2.5. Dans l'hypothèse d'un licenciement ou d'une démission, veiller à ce que les indemnités du concerné soient payés obligatoirement par l'intermédiaire de la Banque.

ARTICLE 3 - DES OBLIGATIONS DE LA BANQUE

La Banque s'engage à :

- 3.1. Ouvrir en faveur du client deux comptes caisse commune de solidarité en USD et CDF: pour le crédit court terme, Moyen terme et long terme suivant la devise.
- 3.2. Offrir les avantages suivants aux membres du Personnel du client dans le cadre de la domiciliation des salaires et autres avantages.
Il s'agit de :
 - Compte courant Service Publique sans frais de tenue de compte ;
 - Carte de débit locale au prix équivalent en CDF de 5 USD + TVA à la commande, et les autres années, suivant la tarification en vigueur.
- 3.3. Octroyer aux membres du Personnel du client des crédits à la consommation dans le respect des dispositions prévues dans le présent contrat et en appliquant la tarification standard de la Banque.
- 3.4. Traiter les demandes de crédit des membres du Personnel du Client conformément aux normes d'octroi de crédit en vigueur chez EBCDC SA.

ARTICLE 4 - SOURCE DES FONDS DE LA CAISSE COMMUNE DE SOLIDARITE

- 4.1. Les fonds logés dans le compte caisse commune de solidarité proviennent des contributions des membres du Personnel du client.

4.2. La quotité de contribution s'élève à **8%** du montant du crédit octroyé, à prélever au moment du décaissement.

Par conséquent, chaque souscripteur autorise dès à présent, la Banque à débiter son compte de ses différentes sommes au profit du compte ouvert par le client.

ARTICLE 5 - TYPE DE COMPTE ET MODALITES DE GESTION DE LA CAISSE COMMUNE DE SOLIDARITE

Il s'agit d'un compte épargne avec mention double signature ouvert dans les livres de la Banque et soumis aux conditions ci-dessous pour sa gestion :

- Aucun moyen de paiement (cartes, chèques, one Equity, ou tout autre produit digital) ;
- La caisse commune de Solidarité comprend des sous comptes suivant le type et la génération de crédit accordé ;
- Chaque 6 mois, le comité technique composé du représentant de la Banque et celui du client, pourra évaluer les avoirs logés dans ce compte et ce, à travers les relevés qui seront fournis par la Banque.
- Ce compte sert uniquement de garantie au remboursement des crédits des souscripteurs. De ce fait, en cas de licenciement pour faute lourde et sans préavis d'un souscripteur par son employeur, la Banque est autorisée à débiter le dit compte de toutes les sommes dont le souscripteur lui sera encore redevable ;
- En dehors de ce qui est précisé au point précédent, les fonds logés dans ledit compte ne peuvent servir, en aucun cas, pour les autres besoins du client et des membres du Personnel.
- Les modalités pratiques de clôture de chaque sous compte caisse commune de solidarité sont définies par le comité technique et communiquées aux souscripteurs par le Client.
- Les souscripteurs sont liés solidairement jusqu'au remboursement intégral du crédit du dernier d'entre eux dans la même session (génération) de la même catégorie.
- Chaque sous compte est clôturé lorsque le dernier souscripteur de la session de la catégorie de crédit n'est plus redevable vis-à-vis de la Banque.
- A la clôture de chaque sous compte, les avoirs restants pour la session font l'objet de remboursement aux souscripteurs de la session des crédits concernée suivant les modalités fixées par le Client et consenties individuellement lors de la demande de crédit.

ARTICLE 6 - DE LA REMUNERATION DU COMPTE

- Ce compte n'est pas rémunéré.

ARTICLE 7 - DES CONDITIONS D'OCTROI DE CREDIT ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER

7.1. Des conditions d'octroi de crédit

- La domiciliation effective de la rémunération des membres du Personnel du client ;
- L'octroi des crédits se fait en Franc congolais suivant le besoin des membres du Personnel du client, et cela dans le respect des clauses du présent contrat ;
- La souscription aux crédits se fait par session d'un an en vue d'assurer une bonne gestion des fonds logés dans la Caisse Commune de Solidarité ;
- Les crédits sont accordés selon la tarification en vigueur, appliquée par la Banque ;

- En cas de rachat de crédit, l'affilié souscripteur bascule dans la session du nouveau crédit.

7.2. Eléments constitutifs du dossier de crédit

- La lettre de recommandation à l'octroi de crédit signé par l'employeur ;
- L'attestation de service ;
- L'acte d'engagement (ou équivalent du contrat de travail) ;
- La pièce d'identité valide (copie) ;
- Les trois derniers bulletins de paie si applicable ;
- L'acte d'engagement à contribuer dans la caisse commune de solidarité (voir modèle en annexe)
- Autre document de soubassement suivant le but du crédit sollicité.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITES DES PARTIES

Le Client s'engage à gérer en bon père de famille le compte de la caisse commune de solidarité et, à collaborer étroitement avec la Banque.

Quant à la Banque, elle s'engage à ne débiter que les montants tels que repris dans le présent protocole.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

En vue de permettre une gestion saine des avoirs logés dans le compte de la caisse commune de solidarité, considérant le caractère continue des financements d'une part et l'évolution des effectifs des membres du Personnel du Client d'autre part, les opérations d'octroi de crédit seront organisées par phase, suivant les modalités à définir de commun accord entre la Banque et le Client.

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE

Pendant toute la durée du contrat, les Parties s'engagent à garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer à des tiers par quelque moyen que ce soit, les informations qui leurs seront transmises par l'une des Parties ou auxquelles elles auront accès à l'occasion de l'exécution du contrat.

A cet effet, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver et faire garder par leur personnel, sous-traitants, partenaires éventuels ces informations confidentielles.

Il est toutefois convenu que cet engagement de confidentialité ne s'applique pas aux informations qui sont tombées dans le domaine public préalablement à leur divulgation, et à celles qui auraient été reçues d'un tiers de manière licite.

Ces dispositions de confidentialité prévues au contrat s'appliqueront pendant toute la durée de celui-ci et pendant au moins cinq (5) ans après son échéance ou sa résiliation quelle qu'en soit la cause.

Les Parties conviennent en outre qu'aucune d'entre elles ne pourra publier un communiqué de presse annonçant la conclusion du contrat sans l'accord préalable de l'autre.

La violation de la clause de confidentialité entraînera la résiliation immédiate du contrat.

ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement imprévisible, insurmontable et indépendant de leur volonté, les deux parties ne seront pas tenues responsables des effets dommageables résultant de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations.

Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux, habituellement reconnus par la jurisprudence et les Cours et Tribunaux congolais, sans que cette liste ne soit limitative mais illustrative : toute situation de guerre, d'émeute, de grève illégale ou d'envergure nationale, de blocage de circulation routière ou des transports, de catastrophes naturelles ou encore tout autre événement en dehors de la volonté des parties et dont la partie en cause ne peut en empêcher la réalisation.

La partie qui subit un événement constitutif de cas de force majeure devra en informer l'autre par tout moyen, sans délai, de la survenance dudit cas de force majeure, en spécifiant la nature et le descriptif. Le contrat étant simplement suspendu et la période de suspension s'ajoutant à la durée du contrat.

A cet effet, les deux parties conviennent de se concerter au plutôt pour trouver les voies et moyens afin d'exécuter leurs obligations respectives, ou de trouver de commun accord une solution aux difficultés causées par la survenance du cas de force majeure.

Au cas où le cas de force majeure perdure et va au-delà d'une période d'un (1) mois les parties se retrouveront pour décider de la poursuite ou non de leur relation contractuelle.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DE DIFFERENDS

Tout litige ou différent pouvant surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat sera préalablement réglé à l'amiable.

En cas d'échec, il sera soumis aux juridictions compétentes de la République Démocratique du Congo.

Les parties promettent d'exécuter de bonne foi le présent protocole qui continuera à sortir ses effets aussi longtemps qu'elles en éprouveront le besoin.

ARTICLE 13 - DUREE

C'est au terme de tous leurs engagements vis-à-vis de la Banque que le compte de la caisse commune de solidarité pourra être clôturé suivant les dispositions convenues de commun accord entre les parties.

Le présent document est rédigé en deux exemplaires originaux, et entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.

ARTICLE 14 - DE LA POLITIQUE ANTI-CORRUPTION

Le client doit, pendant la durée du présent contrat :

- 1) Se conformer à l'ensemble des lois, statuts et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption, y compris, mais sans s'y limiter, la loi sur la corruption, telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre (la loi pertinente) ;
- 2) Se conformer aux politiques de lutte contre la corruption de la Banque ou se conformer à ses propres politiques comparables à celles de la Banque ;
- 3) Notifier à la Banque (par écrit) s'il a connaissance d'une violation des alinéas (1) ou (2) ci-dessus, ou s'il a des raisons de croire qu'il a reçu une demande ou une exigence d'avantage financier ou autre indu en rapport avec le présent accord ; et

- 4) S'assurer que tous ses agents, consultants, contractants, sous-traitants ou autres personnes engagées dans l'exécution des obligations du Client, en vertu de l'accord, se conforment à la loi applicable et aux politiques de lutte contre la corruption.

La violation de cette clause constituera une violation substantielle de présent contrat et le Client aura le droit de le résilier immédiatement sans encourir aucune responsabilité.

ARTICLE 15 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (LBCFT-P)

Durant toute la période du contrat et de la relation d'affaire, le Client s'engage à adhérer à la Politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et toute autre forme d'activité criminelle. De ce fait le Client doit, pendant la durée du présent contrat :

1. Se conformer à toutes les lois nationales et internationales applicables relatives au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, comprenant notamment la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, les instruction n°15 modification 3 et N° 15Bis modification 4 ;
2. S'abstenir de tout acte ou omission de quelque nature que ce soit susceptible d'exposer la Banque à une quelconque violation de la loi susmentionnée et/ou des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ce domaine.

ARTICLE 16 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Aucune disposition du présent contrat ne donne au Client ou à Equity Banque Commerciale du Congo SA des droits sur un nom commercial, une marque commerciale, des noms de marque, des images, des logos, un brevet, un droit d'auteur, un modèle déposé ou d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant ou associés à Equity Banque Commerciale du Congo SA, ou au Client.

ARTICLE 17 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les Parties confirment qu'ils mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection des Données personnelles et droits associés des Bénéficiaires. Ces mesures couvrent les risques inhérents à toute opération induisant l'utilisation des Données personnelles, y compris la collecte, le traitement, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'adaptation ou l'altération, la récupération, la consultation, l'utilisation, la divulgation, la suppression ou la destruction des Données en question.

ARTICLE 18 - INDEPENDANCE DES PARTIES

Chaque Partie déclare être une entreprise indépendante. Le présent Contrat n'implique une association d'aucun type, ni une relation de principal/agent ou employeur/employé, et ne reflète aucun type de relation professionnelle. Dans ce sens, tout le personnel. Chaque Partie est purement et exclusivement responsable de toutes les obligations professionnelles, fiscales, imposables et/ou de la sécurité sociale qui lui incombe.

ARTICLE 19 - NON-RENONCIATION

Aucun non-exercice ou délai dans l'exercice par une partie d'un droit, pouvoir ou privilège auquel elle a droit ne peut être interprété comme une renonciation à ce droit, pouvoir ou privilège. De même, l'exercice unique ou partiel d'un droit, pouvoir ou privilège, n'interdit nullement son usage dans le futur.

ARTICLE 20 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leurs lieux de siège social respectifs, tel que renseignés dans l'en-tête du présent contrat où toutes les correspondances, exploits et actes divers y relatif leurs seront valablement notifiés.

ARTICLE 21 - LANGUE

La langue du contrat et de ses annexes est le français et seule la version française fait foi entre les Parties et vis-à-vis des tiers. Toute version autre que la version française ne constitue qu'un simple document de travail informatif.

ARTICLE 22 - DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent d'exécuter de bonne foi toutes les dispositions du présent contrat conformément aux prescrits de l'article 33 du Code civil congolais Livre III.

Le présent protocole est rédigé en trois exemplaires originaux, et entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. En cas de divergence de date, la dernière date apposée prévaudra.

Fait à Kinshasa, le/..../ 2026

POUR EQUITYBCDC SA

Hugues BOKETSU EFOLE
Directeur Général Adjoint

POUR LE FPC

.....
MUTUND KANAM Barbara,
Directrice Générale

En Présence de :

Jean Marc OPENGE OKITOSOMBA
Directeur Juridique & Secrétaire Général